

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒๗/๑ ตกอยู่ภายใต้การจำยอมตามกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ผู้ฟ้องคดีกับพวก ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๘ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๘ ตารางวา ได้ยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินแปลงดังกล่าวออกเป็น ๖๒ แปลง เพื่อจำหน่าย ส่วนแปลงคงเหลือได้จัดให้เป็นถนนภายในโครงการ แม้ผู้ฟ้องคดีกับพวกจะอ้างว่าได้ขอแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวโดยไม่ประสงค์จะให้เป็นการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย แต่เนื่องจากในขณะนั้นได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๔ ชั้บังคับ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีกับพวกยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๘ ออกเป็นที่ดินแปลงย่อย ๖๒ แปลง จึงเข้าลักษณะเป็นการจัดสรรที่ดินตามข้อ ๑<sup>๒๒</sup> ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๔ โดยที่ดินส่วนที่เป็นถนนเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินแปลงอื่นในโครงการดังกล่าวยอมตกเป็นทางภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายตามข้อ ๓๐<sup>๓๓</sup> ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว และแม้ต่อมาที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๘ ส่วนที่เป็นถนนในโครงการจะถูกแบ่งแยกออกเป็นที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒๗/๑ ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๔ ได้ถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม แต่บทบัญญัติมาตรา ๔๓<sup>๓๔</sup> แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ให้ความ

<sup>๒๒-๓๓</sup> ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

ข้อ ๑ “การจัดสรรที่ดิน” หมายความว่า การจัดจำหน่ายที่ดินติดต่อกันเป็นแปลงย่อยมีจำนวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเป็นค่าตอบแทน และมีการให้คำมั่น หรือการแสดงออกโดยปริยายว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือปรับปรุงให้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการพาณิชย์ หรือที่ประกอบอุตสาหกรรม

ข้อ ๓๐ สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ให้ถือว่าตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรและให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังที่ได้จัดทำขึ้นโดยตลอดไปและจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้

หน้าที่ในการบำรุงรักษาตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีและผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปได้อุทิศทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณะประโยชน์ หรือได้อนุญาตแก่เทศบาลสุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งท้องที่ที่ดินจัดสรรอยู่ในเขต

<sup>๓๔</sup> พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๓ สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ให้ตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นนั้นต่อไป และจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้

ให้ผู้จัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้น และยังคงอยู่ในความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาของผู้จัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่งกับคณะกรรมการ และให้นำมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



คุ้มครองสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรอยู่เช่นเดิม ดังนั้นที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒๗๑ จึงยังคงตกอยู่ภายใต้ภาระจำยอมตามกฎหมาย ซึ่งภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตรวจสอบพบว่า ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒๗๑ มีสภาพเป็นถนนและตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินแปลงอื่นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๖๙ ที่ดินแปลงดังกล่าวจึงเป็นที่ดินที่มีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหลายคนตามมาตรา ๒๙<sup>๕</sup> แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยผู้เป็นเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ของที่ดินดังกล่าวยอมเป็นผู้มีทรัพย์สินเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒๗๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการปิดประกาศแจ้งให้เจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒๗๑ ไปติดต่อขอรับชำระหนี้หรือรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนภายใน ๗๕ วัน จึงเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวโดยชอบแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาตามประกาศแล้ว ไม่มีเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒๗๑ รายใดมาติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงต้องถือว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งระหว่างเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒๗๑ กับผู้ฟ้องคดี อันจะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระงับการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีกับพวกไว้ก่อนตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีกับพวกซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒๗๑ ที่ถูกเวนคืน ได้มีหนังสือขอรับเงินค่าทดแทนจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีคำสั่งปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีกับพวก จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เนื่องจากตามมาตรา ๑๘ (๑)<sup>๖</sup> แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กำหนดให้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒๗๑ มีชื่อผู้ฟ้องคดีกับนาง ศ. (ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ว.) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการบรรยาย

<sup>๕-๖</sup> พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๘ เงินค่าทดแทนนั้น ให้กำหนดให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินที่ต้องเวนคืน

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการจำหน่าย บุริมสิทธิ หรือทรัพย์สินอย่างอื่นเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจำหน่าย ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวมาขอรับชำระหนี้หรือรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และในระหว่างนั้นยังมีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น แต่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจำหน่าย ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อคู่กรณีตกลงกันได้แล้ว ถ้าคู่กรณียังมีปัญหาโต้แย้งกันอยู่ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนไว้ตามมาตรา ๓๑ โดยพลัน และมีหนังสือแจ้งให้คู่กรณีฟ้องคดีต่อศาล



ส่วนที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาง ศ. ว่า แต่ละคนมีส่วนเท่าใด ย่อมสันนิษฐานได้ว่าผู้ฟ้องคดีกับนาง ศ. เป็นเจ้าของรวมกัน มีส่วนเท่ากันตามนัยมาตรา ๑๓๕๗<sup>๑๗</sup> แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปิดประกาศแจ้งให้เจ้าของสามทรัพย์ของที่ดินที่ถูกเวนคืนไปติดต่อขอรับชำระหนี้หรือรับخذใช้จากค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ซึ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนและมีการจ่ายเงินค่าทดแทนแล้ว ย่อมอาจแบ่งให้แก่เจ้าของรวมได้ เช่นเดียวกับกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมแบ่งทรัพย์สินโดยขายทรัพย์สิน แล้วเอาเงินที่ขายได้แบ่งกันตามนัยมาตรา ๑๓๖๔<sup>๑๘</sup> แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวสามารถแบ่งแยกส่วนของแต่ละคนได้ สิทธิของเจ้าของรวมแต่ละคนที่จะได้รับเงินค่าทดแทนเฉพาะส่วนของตนจึงมีอยู่ มิได้เสียไป เช่นเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีก็ย่อมมีสิทธิในเงินค่าทดแทนเฉพาะส่วนของตน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้จ่ายเงินค่าทดแทนให้โดยการนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารออมสิน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินที่ถูกเวนคืนและมีการจ่ายเงินค่าทดแทนไปแล้วโดยกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีอาจอ้างได้ว่ามีกรรมสิทธิ์ครอบไปถึงเงินค่าทดแทนที่มีการจ่ายและมีสิทธิรับเงินค่าทดแทนทั้งหมดได้ตามนัยมาตรา ๑๓๕๗<sup>๑๙</sup> แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อการใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อขอรับเงินค่าทดแทนเป็นสิทธิเฉพาะตัว และผู้ฟ้องคดีมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกเวนคืนบางส่วนครึ่งหนึ่ง จึงมีสิทธิที่จะฟ้องเรียกค่าทดแทนเฉพาะส่วนของตน แต่ไม่มีสิทธิฟ้องแทนนาง ศ. หากมิได้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีจากนาง ศ. ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนเฉพาะในส่วนของตนเท่านั้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนำไปฝากไว้กับธนาคารออมสิน สาขานนทบุรี ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีกรรมสิทธิ์ครึ่งหนึ่ง จำนวน ๒,๘๒๔,๘๖๕.๖๗ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๓/๒๕๖๐)

<sup>๑๗-๑๘</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๕๗ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เป็นเจ้าของรวมกันมีส่วนเท่ากัน

มาตรา ๑๓๕๙ เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ อาจใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อต่อสูบุคคลภายนอก แต่ในการเรียกร้องเอาทรัพย์สินคืนนั้น ท่านว่าต้องอยู่ในบังคับแห่งเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๐๒ แห่งประมวลกฎหมายนี้

มาตรา ๑๓๖๔ การแบ่งทรัพย์สินพึงกระทำได้โดยแบ่งทรัพย์สินนั้นเองระหว่างเจ้าของรวม หรือโดยขายทรัพย์สินแล้วเอาเงินที่ขายได้แบ่งกัน

ถ้าเจ้าของรวมไม่ตกลงกันว่าจะแบ่งทรัพย์สินอย่างไรไซ้ เมื่อเจ้าของรวมคนหนึ่งคนใดขอ ศาลอาจสั่งให้เอาทรัพย์สินนั้นออกแบ่ง ถ้าส่วนที่แบ่งให้ไม่เท่ากันไซ้ จะสั่งให้ทดแทนกันเป็นเงินก็ได้ ถ้าการแบ่งเช่นว่านี้ไม่อาจทำได้หรือจะเสียหายมากนักก็ดี ศาลจะสั่งให้ขายโดยประมูลราคากันระหว่างเจ้าของรวมหรือขายทอดตลาดก็ได้



### ๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน

#### ๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน

เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับที่ดินของนาย ก. ตั้งอยู่ตรงข้ามกัน มีสภาพทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน ตั้งอยู่ติดชอยส่วนบุคคลเหมือนกัน คงแตกต่างกันที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดียังไม่ถม แต่ที่ดินของนาย ก. ถมดินแล้ว การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพียงตารางวาละ ๑๐,๗๐๐ บาท แต่กำหนดค่าทดแทนที่ดินของนาย ก. ตารางวาละ ๑๓,๘๐๐ บาท จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนให้แก่ที่ดินที่มีสภาพใกล้เคียงกันในราคาที่แตกต่างกันมากเกินสมควร ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อมูลรายงานการประเมินราคาที่ดินของนาย น. ที่กำหนดให้เป็นที่ดินใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแปลงที่ดินมีความลึกมาตรฐานที่ ๔๐ เมตร เช่นเดียวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ได้กำหนดให้มีมูลค่าตารางวาละ ๑๔,๘๐๐ บาท แต่โดยที่ที่ดินดังกล่าวต่ำกว่าถนนเกิน ๑ เมตร จึงปรับราคาค่าทดแทนที่ดินให้มีราคาลดลงตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท ได้มูลค่าตลาดของที่ดินภายหลังปรับลดลงเป็นตารางวาละ ๑๓,๘๐๐ บาท ดังนั้น ที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีสภาพเป็นที่ว่างยังไม่ถมจึงควรมีราคาห่างจากที่ดินที่มีสภาพถมดินแล้วไม่เกินตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดีควรมีราคาค่าทดแทนตารางวาละ ๑๒,๘๐๐ บาท จึงจะเหมาะสมและเป็นธรรม

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๕๑๖ ตำบลออเงินใหญ่ (ท่าแร่) อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน  $\frac{๔}{๑๐๐}$  ตารางวา ที่ดินดังกล่าวบางส่วนถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบึงกุ่ม เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวนเนื้อที่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา ผลจากการเวนคืนทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คงเหลือเนื้อที่  $\frac{๙๙}{๑๐๐}$  ตารางวา และส่วนที่สอง คงเหลือเนื้อที่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้ตารางวาละ ๖,๘๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีร้องขอให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน แต่ได้รับการพิจารณาจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือเฉพาะส่วนที่สอง ในราคาตารางวาละ ๖,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๓๔,๔๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นจากตารางวาละ ๖,๘๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท และมีหนังสือถึงผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้



จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนส่วนที่หนึ่ง เนื้อที่ ๙๙ ๓/๑๐ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ได้รับการปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินว่า ให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินจากตารางวาละ ๖,๘๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๐,๗๐๐ บาท และกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลงตารางวาละ ๑,๐๗๐ บาท ผู้ฟ้องคดียังคงไม่พอใจ จึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มเป็นตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนส่วนที่หนึ่ง ในราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ว่างและที่อยู่อาศัย ที่ดินยังไม่ถม ด้านทิศเหนือและทิศใต้ติดถนนส่วนบุคคล ลักษณะเป็นถนนคอนกรีตลาดยางมะตอยกว้างประมาณ ๘ เมตร และเป็นถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ตามลำดับ แต่ไม่มีการจะทำทางเชื่อมไว้ รถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้ มีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเป็นเรือนแถวไม้หลังคาสังกะสี เมื่อพิจารณาการกำหนดเงินค่าทดแทนของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ แล้ว เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับที่ดินของนาย ก. ตั้งอยู่ตรงข้ามกัน มีสภาพทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน โดยอยู่ติดซอยส่วนบุคคลเหมือนกัน แต่สภาพของที่ดินแตกต่างกัน โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดียังไม่ถม แต่ที่ดินของนาย ก. ถมดินแล้ว การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพียงตารางวาละ ๑๐,๗๐๐ บาท แต่กำหนดค่าทดแทนที่ดินของนาย ก. ตารางวาละ ๑๓,๘๐๐ บาท ทั้งที่ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวมีความแตกต่างแค่เพียงสภาพที่ดิน ย่อมเป็นการกำหนดค่าทดแทนให้แก่ที่ดินที่มีสภาพใกล้เคียงกันในราคาที่แตกต่างกันมากเกินสมควร ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อมูลรายงานการประเมินราคาที่ดินของนาย น. ปรากฏรายละเอียดว่าได้กำหนดให้เป็นที่ดินใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแปลงที่ดินมีความลึกมาตรฐานที่ ๔๐ เมตร เช่นเดียวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่กำหนดให้มีมูลค่าตารางวาละ ๑๔,๘๐๐ บาท แต่โดยที่ดินมีสภาพเป็นที่ว่างต่ำกว่าถนนเกิน ๑ เมตร จึงปรับราคาค่าทดแทนที่ดินกรณีที่ดินมีระดับต่ำกว่าถนนให้มีราคาลดลงตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท ได้มูลค่าตลาดของที่ดินภายหลังปรับลดลงเป็นตารางวาละ ๑๓,๘๐๐ บาท ดังนั้นที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีสภาพเป็นที่ว่างยังไม่ถมจึงควรมีราคาห่างจากที่ดินที่มีสภาพถมดินแล้วไม่เกินตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงควรมีราคาค่าทดแทนตารางวาละ ๑๒,๘๐๐ บาท จึงจะเหมาะสมและเป็นธรรม

สำหรับประเด็นปัญหาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหน้าที่ต้องเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่จำนวน ๙๙ ๓/๑๐ ตารางวา โดยด้านที่เหลืออยู่มีความยาว ๒๔.๘๖ เมตร ๓๑.๗๒ เมตร และ ๓๘.๗๒ เมตร ที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวจึงมีเนื้อที่ดินเหลือเกินกว่า ๒๕ ตารางวา



และไม่มีด้านใดด้านหนึ่งยาวน้อยกว่า ๕ วา ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่เวนคืนจะต้องเวนคืนหรือจะซื้อที่ดินดังกล่าวตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง<sup>๒๐</sup> แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ดำเนินการจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้ว

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายค่าแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยหรือไม่เพียงใด เห็นว่า เดิมที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน  $\frac{๔}{๑๐}$  ตารางวา เมื่อถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษทำให้เหลือที่ดินเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม เนื้อที่  $๙๘ \frac{๓}{๑๐}$  ตารางวา แม้ว่าด้านทิศเหนือจะติดถนน แต่ก็เป็นถนนส่วนบุคคล ด้านทิศใต้ติดทางหลวงพิเศษเป็นทางด่วนล้อมรอบอยู่เหนือที่ดิน สภาพของที่ดินที่เหลืออยู่ภายหลังการเวนคืนย่อมทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือนั้นมีมูลค่าลดลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องจ่ายค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยจึงจะเหมาะสมและเป็นธรรม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ว่าได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงให้แก่เจ้าของที่ดินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนคิดเป็นตารางวาละ ๑,๐๗๐ บาท สำหรับกรณีของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีควรได้รับค่าทดแทนที่ดินในราคาตารางวาละ ๑๒,๘๐๐ บาท จึงต้องกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นจากตารางวาละ ๑,๐๗๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑,๒๘๐ บาท

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑,๐๗๕,๐๕๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๕/๒๕๖๐)

<sup>๒๐</sup> พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ต้องเวนคืนที่ดินแปลงใดแต่เพียงบางส่วนถ้าเนื้อที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นั้นน้อยกว่าสี่สิบห้าตารางวาหรือด้านหนึ่งด้านใดน้อยกว่าห้าวา และที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นั้นมิได้ติดต่อกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน หากเจ้าของร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือด้วย





เมื่อที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนเคยเป็นที่ตั้งของธนาคารมาก่อน และอยู่บริเวณใกล้สามแยกเตาปูนซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคม มีรถโดยสารประจำทาง ผ่านหลายสาย มีตลาดสด ใกล้ศูนย์การค้า และมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ย่อมถือได้ว่าอยู่ในทำเลที่มีความเจริญและความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเป็นทำเลที่ตั้งที่ดี การกำหนดค่าทดแทนที่ดินแปลงดังกล่าว โดยเทียบเคียงจากราคาเฉลี่ยของที่ดินแปลงอื่น จำนวน ๙ แปลง ที่มีที่ตั้งแตกต่างกันทั้งทำเลที่ดีและไม่ดี ราคาเฉลี่ยที่คำนวณได้ดังกล่าว ย่อมถือเป็นราคาเฉลี่ยที่ดินที่มีสภาพทำเลที่อยู่ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีทำเลที่ตั้งที่ดีกว่าแล้ว ย่อมไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกับกันได้ การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินจึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ราคาจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเพียงราคาที่ดินหรือสถาบันการเงินกำหนดโดยการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เครดิตแก่ผู้จำนอง โดยดีราคาหลักทรัพย์สำหรับค้ำประกันเงินกู้ จึงไม่ใช่ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามหลักเกณฑ์ของมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่จะนำมาพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนได้

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๗๔ และเลขที่ ๗๐๒๓๓ พร้อมสิ่งปลูกสร้างลักษณะตึกแถว ๔ ชั้น ๒ คูหา เลขที่ ๙ และเลขที่ ๑๑ ตามลำดับ ที่ดินทั้งสองแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการขนส่งด้วยระบบรถไฟฟ้า สถานีที่จอดรถสำหรับผู้โดยสาร และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการรถไฟฟ้า (โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง) โดยมีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสองโฉนดในราคาตารางวาละ ๒๐๘,๐๐๐ บาท รวมเนื้อที่ ๒๐ ตารางวา คิดเป็นเงินจำนวน ๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเป็นเงินจำนวน ๒,๙๕๔,๑๓๕.๗๖ บาท และค่าทดแทนอื่น ๆ เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๗,๑๒๔,๑๓๕.๗๖ บาท และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนรวมจำนวนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งเงินค่าทดแทนจากการขาดประโยชน์อันเนื่องจากการถูกเวนคืน แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ยืนยันราคาเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ส่วนการพิจารณา



อุทธรณ์เงินค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันชำระค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๙,๘๔๘,๓๖๔.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทมาในราคา ๑๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่มีหลักฐานการจดทะเบียนซื้อขายในราคาดังกล่าวมาแสดงต่อศาล คงมีเพียงหลักฐานเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๗ มาแสดงต่อศาล หลักฐานสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวไม่ใช่เอกสารของทางราชการ ราคาซื้อขายที่อ้างจึงไม่อาจรับฟังได้ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทเดิมเป็นที่ตั้งของธนาคารพาณิชย์ ภายหลังธนาคารดังกล่าวได้ย้ายออกไปตั้งสำนักงานที่อื่น ผู้ฟ้องคดีจึงได้ซื้อที่ดินทั้งสองแปลงนี้ เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีเคยเป็นที่ตั้งของธนาคารมาก่อน และอยู่บริเวณใกล้เคียงแยกเตาปูนซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคม มีรถโดยสารประจำทางผ่านหลายสาย มีตลาดสด ใกล้ศูนย์การค้า และมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ย่อมถือได้ว่าอยู่ในทำเลที่มีความเจริญและความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเป็นทำเลที่ตั้งที่ดี การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้นำราคาซื้อขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร และข้อมูลราคาตลาดในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบางซื่อจำนวน ๙ แปลง ซึ่งเป็นราคาซื้อขายที่มีการจดทะเบียนระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาหักราคาสิ่งปลูกสร้างตามราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ของสมาคมผู้ประเมินราคาทรัพย์สินแห่งประเทศไทยออกแล้ว คงเหลือเป็นราคาซื้อขายเฉพาะที่ดินตารางวาละ ๕๐,๗๒๓ บาท ๑๑๘,๑๐๐ บาท ๕๔,๑๖๗ บาท ๘๓,๓๓๓ บาท ๑๑๕,๕๐๐ บาท ๑๙๖,๗๕๗ บาท ๑๔๖,๘๗๔ บาท ๑๘๐,๘๗๙ บาท และ ๕๑,๒๒๗ บาท คิดราคาเฉลี่ยได้ตารางวาละ ๑๑๐,๗๘๔ บาท ในขณะที่ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินทั้ง ๙ แปลงดังกล่าว คิดราคาเฉลี่ยได้ตารางวาละ ๑๓๓,๓๓๓ บาท ซึ่งเห็นได้ว่า ราคาเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายที่ดินที่มีที่ตั้งแตกต่างกันในหลายทำเล ทั้งทำเลที่ดีและไม่ดี เมื่อเฉลี่ยแล้วจึงถือว่าเป็นราคาซื้อขายที่ดินมีสภาพทำเลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีทำเลที่ตั้งที่ดีกว่าแล้ว ย่อมไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกันได้ ข้อเท็จจริงรับฟังต่อไปได้ว่า มีการซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๙๐๒ เนื้อที่ ๑๕ ตารางวา ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างลักษณะตึกแถว ๒.๕ ชั้น ๑ คูหา ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ปลูกมา ๒๘ ปี โดยจดทะเบียนซื้อขายเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ในราคา ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท





และมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ๒,๑๙๐,๙๗๕ บาท และยังมีการซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๐๐๙ เนื้อที่ ๑๗.๙ ตารางวา ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างตึก ๔ ชั้น ๑ คูหา ปลูกมา ๒๖ ปี โดยจดทะเบียนซื้อขายเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ ในราคา ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท และมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ๓,๐๓๖,๙๒๐ บาท โดยที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวอยู่ห่างจากที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีไปทางเหนือประมาณ ๑๕๐ เมตร ถึง ๒๐๐ เมตร ดังนั้น ราคาซื้อขายที่ดินตามท้องตลาดในบริเวณดังกล่าวจึงมีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๐๐๙ พอเทียบเคียงได้กับที่ดินของผู้ฟ้องคดี เมื่อหักราคาสิ่งปลูกสร้างตามสัดส่วนจะได้ราคาส่งปลูกสร้างจำนวน ๒,๖๔๑,๗๑๔ บาท เมื่อหักราคาสิ่งปลูกสร้างกับราคาซื้อขายที่ดินแล้วจะเหลือส่วนของราคาที่ดินจำนวน ๔,๕๕๘,๒๘๖ บาท หรือเท่ากับตารางวาละ ๒๕๔,๖๕๓ บาท ซึ่งพอเทียบได้ว่าเป็นราคาซื้อขายที่ดินกันตามปกติในท้องตลาดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี และเมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนทั้งแปลงโดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับประโยชน์จากการเวนคืน และเสียโอกาสจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารที่ถูกเวนคืน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าเสียหายโอกาสในอนาคตตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดด้วยอีกร้อยละ ๓๐ จึงคิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในราคาตารางวาละ ๓๓๑,๐๔๙ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดราคาเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงในราคาตารางวาละ ๒๐๘,๐๐๐ บาท จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี สำหรับที่ผู้ฟ้องคดีอ้างราคาจดทะเบียนจำนวนที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับธนาคารพาณิชย์นั้น เห็นว่าราคาจำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเพียงราคาที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนด โดยการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เครดิตแก่ผู้จำนอง โดยตีราคาหลักทรัพย์สำหรับค้ำประกันเงินกู้ จึงไม่ใช่ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามหลักเกณฑ์ของมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง<sup>๒๑</sup> แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงไม่อาจนำมาพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

<sup>๒๑</sup> พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๑ เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ นั้น ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้ว ให้กำหนดโดยคำนึงถึง

(๑) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็อยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖

(๒) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่

(๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(๔) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น และ

(๕) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม

ฯลฯ

ฯลฯ



สำหรับประเด็นค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้นาง พ. เช่าอาคารทั้ง ๒ คูหา ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยมีการทำสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวตามสัญญาฉบับลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ตกลงค่าเช่าเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท กำหนดชำระค่าเช่าทุกวันวันที่ ๓๐ ของเดือนต่อไปทุก ๆ เดือน กำหนดเวลาสัญญาเช่า ๓ ปี นับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ ต่อมา นาง พ. โดยผู้รับมอบอำนาจ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ขอบยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ประกอบการงานอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน โดยการให้นาง พ. เช่าอาคารเลขที่ ๙ และเลขที่ ๑๑ และแม้ในเวลาดังกล่าวจะไม่ปรากฏหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบกับใบเสร็จรับเงินและงบกำไรขาดทุนจำนวน ๓ ปี สุดท้ายก่อนถูกเวนคืนก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เช่าทำเป็นคลินิกหมอรักษาโรคผิวหนังและสิ่วฝ้า หากที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ถูกเวนคืน นาง พ. จะยังคงเช่าอาคารทั้ง ๒ คูหา ของผู้ฟ้องคดีอยู่ต่อไป ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงพึงได้รับการกำหนดค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า<sup>๒๒</sup> แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าต้องเสียหายจากการขาดประโยชน์จากการให้เช่าในอัตราเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว คดีระยะเวลาที่ขาดรายได้หรือขาดประโยชน์ให้เป็นเวลา ๖ เดือน จึงเป็นเงินค่าทดแทนในส่วนนี้จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายกรณีค่าเสียหายจากการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิ่มเงินค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์กรณีค่าขาดรายได้จากการให้เช่าอาคารให้อีกเป็นเงินจำนวน ๓๓๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๑๑,๐๐๐ บาท ย่อมถือว่าเป็นคุณต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว ศาลจึงไม่อาจวินิจฉัยเพิ่มเงินค่าทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้อีก พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงิน

<sup>๒๒</sup> พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขาย หรือการงานอันชอบด้วยกฎหมาย อยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้น และบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้สำหรับความเสียหายนั้นด้วย



ค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกจำนวน ๒,๔๖๐,๙๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา นับแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๐/๒๕๖๐)

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามบางส่วนเคยถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ หรือทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มาก่อน และเมื่อพิจารณาสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่เหลือจากการเวนคืนครั้งนั้น เห็นได้ว่าย่อมมีราคาสูงขึ้น การที่บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐ ระบุว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีราคาประเมินทุนทรัพย์ ตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท จึงไม่สอดคล้องกับสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน อีกทั้ง ราคาประเมินทุนทรัพย์ ดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลที่เก็บสำรวจก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งขณะนั้นที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามยังไม่มีสภาพและทำเลติดทางใต้ทางพิเศษ ดังนั้น เมื่อการเวนคืนในครั้งนี้เป็น การเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนโครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ที่ดินติดซอยทางระยะ ๔๐ เมตร ตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับการเวนคืนครั้งนี้เป็นการเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางพิเศษโดยมีการเก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้งานพิเศษ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะใช้ทางพิเศษก็ต้องจ่ายเงินเป็นค่าผ่านทางพิเศษเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ได้รับประโยชน์จากการเวนคืน อีกทั้ง การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังมีการจัดทำโครงการจัดหาผลประโยชน์ใต้ทางพิเศษซึ่งเป็นที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืน โดยการให้เช่ามีค่าตอบแทน การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินจึงต้องคำนึงถึงความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสามและความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามด้วย ค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามที่เหมาะสมจึงควรเป็นอัตราตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๗ เลขที่ดิน ๒๐๕ ตำบลบางหัวเสือ (บางคี่สะเสือ) อำเภอพระประแดง (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ เดิมมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา ที่ดินแปลงดังกล่าวเคยถูกเวนคืนบางส่วนเพื่อสร้าง



ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านใต้) ตอนแม่น้ำเจ้าพระยา-ทางแยกต่างระดับสุขุมวิท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยได้รับเงินค่าทดแทนตามราคาค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด ตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดเพิ่มเป็นตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อมา มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ กำหนดเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามในราคตารางวาละ ๔,๐๘๐ บาท และค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นเป็นเงิน ๓๕,๑๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอให้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ ๑๕,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้วินิจฉัยอุทธรณ์เพิ่มค่าทดแทนที่ดินให้เป็นตารางวาละ ๘,๑๖๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่าราคาค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินจากตารางวาละ ๘,๑๖๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๒,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏว่า มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะ การกำหนดเงินค่าทดแทนจึงต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อีกทั้งต้องคำนึงถึงความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนและประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนหรือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วย ในการกำหนดเงินค่าทดแทนตามคดีนี้ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้นำราคาค่าทดแทนโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมของกรมทางหลวงชนบทกับโครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งในชั้นคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ถูกเวนคืนในโครงการคดีนี้ แล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐ เป็นฐาน และให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินร้อยละ ๓๖ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ดังกล่าว ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามด้านทิศใต้ติดทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ จึงกำหนด



เงินค่าทดแทนให้ในราคาตารางวาละ ๔,๐๘๐ บาท ต่อมา ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้วางแนวทางการพิจารณาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้อุทธรณ์ ดังนี้ ... (๕) ที่ดินติดใต้ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ เฉพาะแปลงที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดเป็นที่ดินไม่มีทางเข้า-ออก และถูกเวนคืนเป็นครั้งที่ ๒ เห็นควรปรับราคาเป็นตารางวาละ ๘,๑๖๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงมีมติเพิ่มค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เป็นตารางวาละ ๘,๑๖๐ บาท ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามตั้งอยู่ติดทางซึ่งเป็นทางใต้ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ มิใช่ที่ดินที่ไม่มีทางเข้า-ออก สู่ทางสาธารณะ ซึ่งตามตารางเปรียบเทียบการกำหนดเงินค่าทดแทน ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ นำมาประกอบการพิจารณานั้น ลำดับที่ ๓ ที่ดินที่ถูกเวนคืน โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ที่ติดซอยทางระยะ ๔๐ เมตร มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖ และปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔ ตารางวาละ ๖,๐๐๐-๗,๐๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กำหนดค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท และเมื่อพิจารณาจากแผนผังที่ดินที่ถูกเวนคืน ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีรูปแปลงลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านทิศใต้อยู่ติดทางพิเศษเป็นระยะประมาณ ๗๐ เมตร หน้าที่ดินที่อยู่ติดทาง จึงมีความกว้างมาก และมีความลึกประมาณ ๔๐-๕๐ เมตร โดยมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๗๙ ตารางวา ซึ่งมีใช้ที่ดินแปลงใหญ่มาก ที่ดินจึงมีรูปแปลงเหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนาต่อไป ประกอบกับที่ดินตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ด้านทิศใต้ จึงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามภายหลังถูกเวนคืนสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๓๗ หรือทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามย่อมมีราคาสูงขึ้น การที่บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐ ระบุว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีราคาประเมินทุนทรัพย์ ตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท จึงไม่สอดคล้องกับสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน อีกทั้ง ราคาประเมินทุนทรัพย์ ดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งขณะนั้นที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามยังไม่มีสภาพและทำเลติดทางใต้ทางพิเศษ และเมื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนโครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ที่ดินติดซอยทางระยะ ๔๐ เมตร ตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับการเวนคืนโครงการดังกล่าวเป็นการเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางพิเศษโดยมีการเก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้งานพิเศษ การเวนคืนที่ดินแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค โดยใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวนมากและมีภาระต้องบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ อย่างปลอดภัย โดยการเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษเป็นการลดภาระส่วนหนึ่งของรัฐ ซึ่งถือไม่ได้ว่าเป็นการแสวงหาผลกำไรในเชิงพาณิชย์ก็ตาม แต่ถ้าผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะใช้ทางพิเศษ ก็ต้องจ่ายเงินเป็นค่าผ่านทางพิเศษเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ได้รับ



ประโยชน์จากการเวนคืน อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำโครงการจัดหาผลประโยชน์ใต้ทางพิเศษ ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืน โดยการให้เช่ามีค่าตอบแทน การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องคำนึงถึงความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสามและความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามด้วย ซึ่งค่าทดแทนที่เหมาะสมแก่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามควรเป็นอัตราตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือเพิ่มขึ้นจากชั้นอุทธรณ์ตารางวาละ ๑,๘๔๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีถูกเวนคืนทั้งแปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๗๙ ตารางวา จึงรวมเป็นเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๑,๖๑๗,๓๖๐ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเพิ่มขึ้นจำนวน ๑,๖๑๗,๓๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๑๗/๒๕๖๐)

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จะไม่ได้บัญญัติให้มีการกำหนดค่าทดแทนความเสียหายทางจิตใจให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนไว้อย่างชัดเจน แต่เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติเห็นชอบให้นำแนวทางการพิจารณาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ถูกเวนคืนตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีกว่ากระทรวงคมนาคม ซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง แนวทางการพิจารณาเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาใช้ในการเวนคืนครั้งนี้โดยอนุโลม โดยแนวทางการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับค่าเยียวยาทางจิตใจเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ หากปรากฏว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ต้องย้ายออกจากที่อยู่อาศัยเดิมไปจัดหาที่อยู่แห่งใหม่ ดังนั้น เมื่อผลจากการเวนคืนครั้งนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของที่ดินที่ถูกเวนคืนไม่จำเป็นต้องย้ายออกจากที่อยู่อาศัยเดิม อีกทั้งยังปรากฏว่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนได้รับประโยชน์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความเสียหายที่ได้รับจากการเวนคืน การไม่กำหนดค่าเยียวยาทางจิตใจให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ถูกเวนคืนจึงชอบและเป็นธรรมแล้ว





### สรุปข้อเท็จจริง

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๒๐ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเดิมมีเนื้อที่ ๑๐๗ ตารางวา ถูกเวนคืนบางส่วน เป็นเนื้อที่ ๒๒.๘ ตารางวา คงเหลือที่ดินหลังเวนคืนเนื้อที่ ๘๔.๒ ตารางวา โดยสิ่งปลูกสร้างตัวอาคารบ้านพักอาศัยไม่ได้ถูกเวนคืน ถูกเวนคืนเพียงถนน ค.ส.ล. ร้วคอนกรีตบล็อก เส้าไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ บ่อเกรอะ-บ่อซึม และพืชผลต้นไม้ โดยกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้เห็นชอบการพิจารณากำหนดค่าทดแทนของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ซึ่งได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาตลาดลง ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ถนน ค.ส.ล. ร้วคอนกรีตบล็อก เส้าไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ บ่อเกรอะ-บ่อซึม และพืชผลต้นไม้ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่พอใจในจำนวนเงินค่าทดแทน จึงมีหนังสืออุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนเพิ่มต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่รัฐมนตรีฯ มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนเพิ่มเติม ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเพิ่มอีกเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าเยียวยาทางจิตใจ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์แต่เพียงว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยไม่ได้กำหนดค่าเยียวยาทางจิตใจให้ด้วยชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และเป็นธรรมหรือไม่ และสมควรกำหนดค่าทดแทนเป็นค่าเยียวยาทางจิตใจเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จะไม่ได้บัญญัติให้มีการกำหนดค่าทดแทนความเสียหายทางจิตใจให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนไว้อย่างชัดแจ้ง แต่เมื่อในการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ครั้งที่ ๑-๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น มีมติเห็นชอบให้นำแนวทางการพิจารณากำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ถูกเวนคืนตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง แนวทางการพิจารณาเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาใช้ในการเวนคืนครั้งนี้โดยอนุโลม โดยแนวทางดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับค่าเยียวยาทางจิตใจเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน



อสังหาริมทรัพย์ฯ หากปรากฏว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ต้องย้ายออกจากที่อยู่อาศัยเดิมไปจัดหาที่อยู่แห่งใหม่ จึงเห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะอ้างว่าการเวนคืนที่ดินทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพักอาศัย มีความยากลำบากมากกว่าเดิม ต้องเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเสี่ยงต่อภัยอันตรายจากการสัญจร ของยานพาหนะที่แล่นผ่านไปมาด้วยความเร็ว อันเป็นความยากลำบากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการที่ จะต้องย้ายออกจากที่อยู่อาศัยเดิมไปหาที่อยู่อาศัยใหม่ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเสียหายทางจิตใจอย่างรุนแรงจากการเวนคืนที่ดินและการขยายถนน แต่เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามถูกเวนคืนเพียงบางส่วน ยังคงเหลือที่ดินหลังเวนคืน เนื้อที่ ๘๔.๒ ตารางวา โดยสิ่งปลูกสร้างที่เป็นตัวอาคารบ้านพักอาศัยไม่ได้ถูกเวนคืนด้วย ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงสามารถอาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวได้ต่อไป ไม่ต้องย้ายไปหาที่อยู่ใหม่ เนื่องจากการเวนคืนดังกล่าว กรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องกำหนด ค่าทดแทนเป็นค่าเยียวยาทางจิตใจให้แต่อย่างใด อีกทั้ง การดำเนินโครงการที่ทำให้ต้องเวนคืน ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามนั้น เป็นการขยายเส้นทางสัญจรให้กว้างขึ้น เพิ่มทางเท้าที่สามารถเดินได้ และเชื่อมถนนซอยทำให้สามารถเดินทางสัญจรจากปากซอยรัชดาภิเษก ๓๒ ไปสู่ถนนลาดพร้าว วังหิน ได้เป็นเส้นทางตรง ทำให้การเดินทางจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกไปยังปากซอย รัชดาภิเษก ๓๒ ซึ่งก่อนหน้าการขยายถนนต้องใช้เส้นทางซึ่งเป็นซอยแคบและจะต้องเลี้ยว หลายแยกกว่าจะออกสู่ถนนรัชดาภิเษกได้ กลายเป็นถนนที่มีความกว้างขนาด ๑๒ เมตร ซึ่งออกสู่ปากซอยรัชดาภิเษก ๓๒ ได้โดยตรง และมีทางเท้าซึ่งจะทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับ ความปลอดภัยมากขึ้นในการเดินทางตามถนนหน้าที่ดินของตน อีกทั้งทำให้ระยะทางจากปากซอย รัชดาภิเษก ๓๒ ถึงที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสั้นลง จึงเห็นว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามส่วนที่เหลือ จากการเวนคืนได้รับประโยชน์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความเสียหายที่ได้รับจากการเวนคืนนี้ การที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่าได้รับความเสียหายทางจิตใจอย่างร้ายแรงเพราะต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก เนื่องจากการเวนคืนที่ดินโดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนั้น จึงเป็นข้ออ้างที่เป็นความรู้สึกของผู้ฟ้องคดี ทั้งสามเอง และไม่อาจถือเป็นความเสียหายทางนิตินัยที่ถึงขนาดได้รับค่าทดแทนได้ การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือ มีราคาลดลง และค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่ได้กำหนดค่าเยียวยาทางจิตใจให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งสามจึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และเป็นธรรมแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๔๘/๒๕๖๐)



ในการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ถูกเวนคืน แม้รูปแบบที่ดินของผู้ถูกเวนคืน และนาง ล. จะมีลักษณะที่คล้ายกัน ตั้งอยู่ติดกัน มีเนื้อที่เท่ากัน และไม่ติดทางสาธารณะก็ตาม แต่เมื่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ ในที่ดินของนาง ล. ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและใช้เป็นพื้นที่ทำสวน ส่วนที่ดินของผู้ถูกเวนคืน เป็นที่ว่างเปล่า หรือที่นา และราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของที่ดินแตกต่างกันมาก และความเสียหายจากการ ถูกเวนคืนก็แตกต่างกัน โดยที่ดินของนาง ล. มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ สูงกว่า และ ได้รับความเสียหายมากกว่า ส่วนที่ดินของผู้ถูกเวนคืนมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ น้อยกว่า และได้รับความเสียหายน้อยกว่า กรณีจึงย่อมไม่อาจกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ ผู้ถูกเวนคืนในราคาที่สูงเท่ากับที่กำหนดให้กับนาง ล. ได้

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๙๒๔ เลขที่ดิน ๓๓๘ ตำบลบางพลับ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๒ ไร่ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อสร้างถนนราชพฤกษ์ ตอนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕ กับสร้างและขยายถนนสายเชื่อมระหว่างถนนราชพฤกษ์กับถนนกาญจนาภิเษกที่แยกต่างระดับ สาลิไซ-แยกต่างระดับโค้งสามวัง และแยกต่างระดับไฟฟ้า-แยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้ รวมทั้ง ถนนต่อเชื่อม ตามโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกับถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก ทำให้ที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวอยู่ในเขตที่จะถูกเวนคืน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด ค่าทดแทนที่ดินให้ตารางวาละ ๒,๖๔๐ บาท และกำหนดค่าทดแทนอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการ มาติดต่อกับทางราชการเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๑๕๓,๘๘๖ บาท ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า จำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นราคาซื้อขายในท้องตลาด คือ ตารางวาละ ๑๒,๕๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีควรได้ค่าทดแทน จากการขาดไร่อาชีพอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกัน หรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๕,๕๑๖,๑๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย ต่อมา ระหว่างการพิจารณา ของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปยังผู้ฟ้องคดีว่าได้กำหนด ค่าทดแทนที่ดินให้เพิ่มขึ้น จากตารางวาละ ๒,๖๔๐ บาท เป็นตารางวาละ ๓,๖๘๖ บาท ส่วนค่าเสียหายจากการขาดไร่อาชีพนั้น ให้ผู้ฟ้องคดีส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาต่อไป



### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเป็นการพิจารณาโดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สภาพและที่ตั้งของที่ดิน เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว อีกทั้ง เมื่อพิจารณาว่าก่อนมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีสภาพเป็นที่ดินตาบอด ไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารณะ เมื่อมีการสร้างถนนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเหลือเนื้อที่ ๓๗๔ ตารางวา และกลายเป็นที่ดินที่อยู่ติดถนนสาธารณะ จึงเป็นกรณีที่ที่ดินที่เหลืออยู่มีราคาสูงขึ้นตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน สำหรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่กล่าวอ้างราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเช่นเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๙๒๓ ของนาง ล. ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวมีลักษณะทำเลที่ตั้งเหมือนกัน แต่กลับมีการกำหนดค่าทดแทนต่างกัน นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การใช้ประโยชน์ในที่ดินของนาง ล. ใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น และใช้เป็นพื้นที่ทำสวนปลูกต้นไม้จำนวนมาก อาทิเช่น ต้นขนุน จำนวน ๒๐๐ ต้น มะนาว จำนวน ๒๐ ต้น มะพร้าว จำนวน ๔๐ ต้น มะม่วง จำนวน ๕๐ ต้น และต้นไม้อื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นที่ว่างเปล่า หรือที่นา อีกทั้ง ราคาประเมินทุนทรัพย์ ของนาง ล. มีราคาสูงกว่า และที่ดินของนาง ล. ภายหลังถูกเวนคืนเหลือที่ดินเพียง ๑๘๕ ตารางวา นาง ล. จึงได้รับความเสียหายมากกว่าผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นว่า แม้ทำเลที่ตั้งของที่ดินจะคล้ายกัน แต่การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ในที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์ แตกต่างกันมาก และความเสียหายจากการถูกเวนคืนก็แตกต่างกัน จึงไม่อาจกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาเดียวกับนาง ล. ได้ ส่วนราคาซื้อขายที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ก่อนมีการเวนคืนที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ถูกเวนคืน มีการซื้อขายกันในราคาไร่ละ ๓,๕๐๐,๐๐๐ นั้น เห็นว่า เป็นการกล่าวอ้างขึ้นมลายอย ๆ โดยปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน ซึ่งไม่อาจจะระบุได้ว่ามีการซื้อขายกันเมื่อใด และลักษณะทำเลที่ตั้งของที่ดินดังกล่าวเป็นเช่นไร จึงไม่อาจรับฟังได้ค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

สำหรับประเด็นเงินค่าทดแทนการขาดไร้อาชีพ นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้จากชั้นไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดีว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเคยประกอบอาชีพทำนา ปัจจุบันผู้ฟ้องคดีอายุมากจึงมิได้ประกอบอาชีพใด ๆ โดยยกให้บุตรสาวเป็นผู้ทำนาในที่ดินพิพาทในการปลูกข้าวที่ดิน ๑ ไร่ ได้ผลผลิตประมาณ ๗๐ ถึง ๘๐ ถึง (๑๐๐ ถึง เกือบ ๑ เกวียน) ราคาข้าวเปลือก เกวียนละ ๗,๒๐๐ บาท รัฐบาลประกันราคาให้อีกเกวียนละ ๑,๒๐๐ บาท รวมเป็นราคาข้าวเปลือกเกวียนละ ๘,๔๐๐ บาท หรือถึงละ ๘๔ บาท ซึ่งเห็นได้ว่า ที่ดินที่เหลือจากการ



เวนคืนมีจำนวนน้อยกว่าจะใช้ทำนาได้อีก แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะให้การยอมรับว่าตนเองไม่ได้ทำนา เพราะอายุมากแล้ว โดยได้มอบให้บุตรสาวเป็นผู้ทำนาแทน แต่ก็ไม่ใช่เหตุที่จะถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในส่วนนี้ โดยสมควรกำหนดเป็นค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าทดแทนในส่วนนี้ให้อีกเป็นเงินจำนวน ๖,๗๒๐ บาท ผู้ฟ้องคดีก็ได้อุทธรณ์โต้แย้งในประเด็นนี้อย่างใด จึงเห็นว่าเป็นค่าทดแทนที่เหมาะสมแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนอื่น ๆ เพิ่มแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๖,๗๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าว ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน ตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๕/๒๕๖๑)

กรณีที่เจ้าของที่ดินผู้ถูกเวนคืนซื้อที่ดินมาเพื่ออยู่อาศัย แต่ต้องถูกเวนคืนทั้งหมด ผู้ถูกเวนคืนจึงไม่ได้ประโยชน์จากการเวนคืน แต่กลับต้องเสียประโยชน์ และต้องเดือดร้อนจากการเวนคืนต้องหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินในกรณีดังกล่าว จึงต้องคำนึงถึงการได้มาและความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนด้วยตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคมตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๒๘ ตารางวา และเนื้อที่ ๔๑ ตารางวา ตามลำดับ รูปที่ดินทั้งสองแปลงเป็นสีเหลี่ยมจัตุรัส โดยที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๖๔ เป็นที่ตั้งของอาคารพักอาศัย ส่วนที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๖๕ เป็นที่ดินเปล่า มีการถมปรับดินเสมอกัน ด้านทิศตะวันออกของที่ดินทั้งสองแปลงติดกับถนนสาธารณะประโยชน์สภาพลูกรัง ด้านที่เหลือติดที่ดินของผู้มีชื่อ ตั้งอยู่ในซอยผดุงดอนยอ ๑๓ ซึ่งเป็นชุมชนหมู่บ้านเชื่อมต่อกับถนนผดุงดอนยอ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีห่างจากตลาดผดุงดอนยอประมาณ ๖๐๐ เมตร และในบริเวณใกล้เคียงวัดมีประมาณไม่เกิน ๑ กิโลเมตร ยังเป็นที่ตั้งของตลาดอีก ๒ แห่ง และศูนย์การค้าอีก ๑ แห่ง และถัดไปเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาอีก ๓ แห่ง ต่อมา กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยมีอธิบดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม





(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา ทำให้ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตที่จะถูกเวนคืนทั้งแปลง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดราคาค่าทดแทนโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑)-(๕) และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ราคาเสนอขายที่ดิน รูปร่างและขนาดของที่ดิน การสัญจรเข้าออกที่ดิน ข้อจำกัดทางผังเมืองรวม และลักษณะการถูกเวนคืน โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงมีเพียงราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐ ตารางวาละ ๑,๒๕๐ บาท ราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ตารางวาละ ๑,๓๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น จึงใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ เป็นฐานในการคำนวณ และได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นค่าทดแทนที่ดิน ๗๐,๐๐๐ บาท และ ๑๐๒,๕๐๐ บาท ตามลำดับ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๑๐๓,๕๐๐ บาท และค่าทดแทนรั้วคอนกรีต ค่าประตูรั้วเหล็กและค้ำเรือถอนและขนย้ายวัสดุก่อสร้างจำนวน ๔๔,๓๑๖ บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ ให้ยกและให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นพ้องด้วยจึงอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเฉพาะในประเด็นค่าทดแทนที่ดิน โดยเห็นว่าค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดให้เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นตามอุทธรณ์ว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มเป็นตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท เหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า มีที่ดินมีโฉนดจำนวน ๒ แปลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๒๓๐ เมตร ซึ่งถือว่าเป็นที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดค่าทดแทนที่ดินเพิ่มจากเดิมตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท และ ๒,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๓,๒๔๐ บาท และ ๔,๐๗๖ บาท ตามลำดับ ตามหลักฐานการซื้อขายที่ดินที่เจ้าของที่ดินทั้งสองแปลงนำมาแสดง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสภาพและทำเลที่ตั้งของที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวกับสภาพและทำเลที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงจากหลักฐานรายงานการสำรวจสังหาริมทรัพย์ที่ดินและแผนที่บริเวณที่ดินที่ถูกเวนคืนแล้วปรากฏว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวแม้จะมีด้านทิศตะวันออกติดถนนสาธารณะประโยชน์สภาพลูกรัง แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับถนนอื่นใดเพื่อออกสู่ทางสาธารณะหรือถนนทางหลวง การจะสัญจรจึงต้องผ่านที่ดินของผู้มีชื่ออื่นซึ่งรับกับรายงานการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าไม่มีทางเข้าออก ลักษณะการพัฒนาที่ดิน

